

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4660/2551

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| บริษัทบริหารสินทรัพย์แม็กซ์ จำกัด           | โจทก์      |
| นายรัชชัย เทียมทัด                          | ผู้ร้อง    |
| เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์                    | ผู้คัดค้าน |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวหินเคหะภัณฑ์ กับ<br>พวก |            |
|                                             | จำเลย      |

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 158

พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 158 บัญญัติว่า "ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำคัดค้านแล้วให้สอบสวนและมีคำสั่ง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ให้ถอนการยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันได้ทราบคำสั่งนั้น..." ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ต่อศาลล้มละลายกลางโดยไม่ได้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสียก่อนจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลล้มละลายกลางชอบที่จะยกคำร้องของผู้ร้อง

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม  
เด็ดขาดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งการขายทอดตลาดและถอนการยึดที่ดินพิพาท

ผู้คัดค้านคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่าผู้ร้องยื่นคำร้องผิดขั้นตอนกระบวนการพิจารณา ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ (ที่ถูกต้องยกคำร้อง) ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 158 บัญญัติว่า "ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำคัดค้านแล้วให้สอบสวนและมีคำสั่ง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันได้ทราบคำสั่งนั้น..." เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ได้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสียก่อนจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(อัปษร หิรัญบุรณะ-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-ณรงค์พล ทองจีน)

ศาลล้มละลายกลาง - นางนุชนางค์ ศิริอัสสกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ล้มละลาย

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นสฟ30/2550

ต้น

หมายเหตุ